

1502415-18.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2206623/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 26451745 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2206623 - 04º D.P. CAMPINAS,

2206623/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502415-18.2022.8.26.0548 controle:2022/000950

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2206623/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 26451745 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2206623 - 04º D.P. CAMPINAS,

2206623/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAINÁ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS e outro

Vítima:

CÍNTIA BETANHO CAMPANA MARCHIORI

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I, IV do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

TAINÃ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS, RG. nº 44.831.978/SP e RODNEI TADEU DE SOUZA, RG nº 42.977.295/SP, foram processados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na denúncia e seu aditamento, cujo recebimento se deu aos 18.08.22 (fls. 02/08 e 136). Aos 01.08.22 foram convertidas as prisões em flagrante em preventivas (fls. 98/100). Devidamente citados, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 188, 199, 202 e 205). Em audiência foram ouvidas a vítima e uma das testemunhas arroladas, bem como os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, auto de exibição/apreensão/entrega boletim de ocorrência, relatório de investigação e oralidade (fls. 25/28, 31/35, 69/72 e 169/180). Também foram anexados aos autos o laudo pericial do local dos fatos e as mídias contendo as imagens do furto (fls. 145/161, 184/185 e 193). A autoria é certa e segura. Com efeito, os réus são confessos e a prova produzida vai ao encontro das confissões e as corrobora, notadamente os depoimentos da vítima hoje ouvida que discorreu sobre o furto, bem como dos policiais que surpreenderam os acusados na posse da res furtiva. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo porque ignorar as confissões dos acusados, que foram ratificadas pela prova oral colhida. As qualificadoras encontram-se bem definidas, ante as confissões, os relatos colhidos e o resultado da perícia, que dúvida alguma deixam quanto ao concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo (fls. 145/161). Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados, que, por ser idêntica, será calculada apenas uma vez: (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: os acusados registram condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 86 e 89/90 - procs. nº 0000211-17.2018 e 1501164-04.2018 - Tainã e fls. 73/75 - procs. nº 0000356-78.2015, 0000901-80.2017 e 0003073-92.2017 - Rodnei). Acréscimo de 1/6. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 87/88 - proc. 0003089-46.2017 - Tainã e fls. 77 - proc. 1503196-45.2019 - Rodnei), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Nesse sentido: "(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma" (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. D) Substituição e apelar em liberdade: os acusados ostentam antecedentes, sendo inclusive reincidentes, o que denota periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, inviabilizando a concessão de qualquer benefício, devendo permanecer presos para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. Aliás: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, em face da reincidência e dos antecedentes,

sendo aconselhável a imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 950/22 e: A) CONDENO O RÉU TAINÁ LUIZ DE OLIVEIRA MARTINS, RG. nº 44.831.978/SP, a cumprir 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar de 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. B) CONDENO O RÉU RODNEI TADEU DE SOUZA, RG nº 42.977.295/SP, a cumprir 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar de 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. Deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação de danos, uma vez que a res foi restituída à vítima (fls. 25/26), inexistindo nos autos qualquer informação concreta sobre os prejuízos causados no imóvel. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 21 de novembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA